

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1504/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ตราด
นาย ดร ศาสน์ ประดิษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 282, มาตรา 319

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

การที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคสอง บัญญัติว่าผู้ใดโดยทุจริต
ซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ฯลฯ นั้น หมายความว่า
การกระทำผิดจะต้องกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่บัญญัติไว้ ที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า
จำเลยซื้อหรือรับตัวนางสาวก. มีผลเป็นทำนองเดียวกันว่าจำเลยได้ตัวนางสาวก.ผู้
เยาว์ซึ่งถูกพรากตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรกมาอยู่กับจำเลย
ส่วนเหตุแห่งการได้ตัวมานั้นไม่ว่าจะได้มาโดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็เป็นความผิด
เช่นเดียวกัน ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม แม้จำเลยมีเจตนาอย่างเดียวกันคือเป็นธุระ
จัดหาหญิงไว้เพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น แต่การที่จำเลยจะได้นางสาวก.ไว้เพื่อ
สำเร็จความใคร่ของผู้อื่นนั้น จำเลยรับซื้อเอานางสาวก.ผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากจากมารดา
มาไว้กับจำเลยอันเป็นการกระทำความผิดอีกอันหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 319 วรรคสอง ด้วย ซึ่งเป็นความผิดต่างฐานกัน ต้องถือว่าเป็นเจตนาอีกอัน
หนึ่งต่างหาก การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรม

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน โดยจำเลยซื้อหรือรับตัวนางสาวเกียงคำ จอมชั้นเงินผู้เยาว์ อายุ 17 ปีเศษ ซึ่งถูกพรากไปจากมารดาเพื่อหากำไรและเพื่อการอนาจารโดยนางสาวเกียงคำเต็มใจไปด้วย จำเลยเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่นได้เป็นธุระจัดหานางสาวเกียงคำ นางบัวจันทร์ การุ อายุ 15 ปีเศษ นางสาวอนงค์ สิงห์คำ นางหน้อย จันเป็งนางสุมาลี จันทิมา นางอ้อย อินคำก้อน นางยุพิน ใจจิตนางนวล คำเอื้อย นางดา ธรรมสิทธิ์ และนางไก่อ อินตแก้วซึ่งมีอายุเกิน 18 ปี เพื่อการอนาจารซึ่งหญิงโดยนางสาวเกียงคำกับพวกยินยอม และจำเลยเป็นเจ้าของกิจการสถานค้าประเวณี ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282, 319, 91 พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 9

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282 วรรคสอง, 319 วรรคสอง, 91 พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 9 ลงโทษฐานเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจารซึ่งหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่นให้จำคุก 3 ปี กระทั่งหนึ่ง ฐานซื้อหรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากไปจากมารดาเพื่อหากำไรและเพื่อการอนาจารโดยทุจริต โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ให้จำคุก 3 ปี กระทั่งหนึ่งและฐานเป็นเจ้าของกิจการสถานค้าประเวณี ให้จำคุก 3 เดือน อีกกระทั่งหนึ่ง รวม 3 กระทั่งเป็นจำคุก 6 ปี 3 เดือน ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 ปี 2 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคสองบัญญัติว่า ผู้ใดโดยทุจริต ชื้อ จำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ฯลฯ นั้น หมายความว่า การกระทำผิดจะต้องกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่บัญญัติไว้ ดังนั้นที่ โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยซื้อหรือรับตัวนางสาวเกียงคำผู้เยาว์นั้น คำว่า ซื้อหรือ รับ ตัวมีผลเป็นทำนองเดียวกันว่าจำเลยได้ตัวนางสาวเกียงคำผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรกมาอยู่กับจำเลย ส่วนเหตุแห่งการได้ ตัวมานั้นไม่ว่าจะได้มาโดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็เป็นความผิดเช่นเดียวกัน คำฟ้อง ของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม และวินิจฉัยต่อไปว่า แม้ความมุ่งหมายในการกระทำของ จำเลยจะมีอย่างเดียวกันคือเป็นธุระจัดหาหญิงไว้เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น แต่การที่ จำเลยจะได้นางสาวเกียงคำผู้เยาว์ไว้เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่นนั้น จำเลยรับซื้อเอา นางสาวเกียงคำผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากจากมารดาไว้กับจำเลยอันเป็นการกระทำความ ผิดอีกอันหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคสอง ด้วย เพื่อบรรลุผล ตามความมุ่งหมายซึ่งเป็นความผิดต่างฐานกัน ต้องถือว่าเป็นเจตนาอีกอันหนึ่งต่าง หาก ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรม

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ